

DOCUMENTO ESTRATÉGICO PARA TOMADORES DE DECISIONES: PANEL 2

El Laberinto de la Rigidez Normativa: Del Atrapamiento Fiscal a la Autonomía Operativa Real

1. RESUMEN EJECUTIVO (Executive Snapshot)

La gestión financiera territorial en Colombia opera sobre una contradicción estructural: un discurso robusto de **autonomía territorial** que choca con una **dependencia normativa** asfixiante. Mientras las entidades territoriales tienen atrapados **39.6 billones de pesos** en cuentas bancarias debido al excesivo "etiquetamiento" y rigidez de las rentas, sus marcos legales internos son, en gran medida, copias mecánicas del Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional (Decreto 111 de 1996) o normas anacrónicas que datan de **1908, 1913 y 1932**. El reto no es solo conseguir más recursos, sino **modernizar la arquitectura jurídica local** y ejercer una **incidencia gremial colectiva** ante las reformas nacionales (SGP, Predial y Disciplina Fiscal) para evitar que la autonomía sea solo "de papel".

2. HOJA DE RUTA: DOBLE VÍA ESTRATÉGICA

A. Eje Interno: Actualización de los 5 Pilares Normativos Locales

- **Problema:** Estatutos presupuestales y tributarios obsoletos que no responden a las realidades locales y dependen de remisiones a leyes nacionales ineficientes.



- **Acción Ejecutiva:** Revisar y "afilar" simultáneamente los cinco instrumentos de gestión:
 - **Estatuto Orgánico de Presupuesto:** Dejar de replicar el Decreto 111/96 y crear reglas propias de agilidad.
 - **Estatuto Tributario:** Simplificar tributos e incorporar la economía digital.
 - **Estatuto de Ingresos No Tributarios:** Regularlos vía **decreto** para garantizar agilidad operativa sin pasar por el Concejo para cada variación.
 - **Manual de Cartera:** Optimizar la recuperación de recursos.
 - **Estructura Administrativa:** Fortalecer las áreas de ingresos de la Secretaría de Hacienda.
- **Impacto:** Liberación de recursos atrapados y reducción de la transaccionalidad (costos de cumplimiento) para el contribuyente.

B. Eje Externo: Incidencia en Reformas Nacionales Críticas

- **Reforma del SGP (Acto Legislativo 03/2024):** Vigilancia estratégica a la propuesta de llevar las transferencias al **6.9% del PIB** (39.5% de los ICN), lo que situaría a Colombia en niveles de la OCDE (tipo Polonia o Dinamarca).
- **Disciplina Fiscal (Proyecto de Ley 332 de 2024):** Tránsito de la Ley 617 hacia un modelo que no "satanice" el talento humano técnico pero contenga la burocracia administrativa.
- **Defensa del Impuesto Predial:** Oposición técnica a proyectos de ley que buscan limitar el crecimiento del recaudo al **12% nacional** o que exigen visitas presenciales obligatorias, lo que paralizaría la política de catastro multipropósito.

3. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA CON EL CONGRESO (Cross-Panel Synergy)

Este panel de marcos normativos actúa como la "caja de herramientas" legal para los demás frentes:



- **Con Panel 3 (Impuesto Predial):** La actualización catastral es inútil si los marcos normativos nacionales (proyectos de ley restrictivos) bloquean el recaudo real.
- **Con Panel 5 (Descentralización):** La descentralización debe ser **asimétrica**; los marcos normativos deben diferenciar competencias entre municipios de categoría 1 y de categoría 6.
- **Con Panel 12 (Presupuesto y Crédito):** La Sentencia C-036 de la Corte obliga a fortalecer los estatutos orgánicos de presupuesto locales para recuperar margen de maniobra frente a los concejos.

4. LIENZO EMAP (ELIMINAR, MEJORAR, AGREGAR, POTENCIAR)

Análisis de alcance basado en el diagnóstico de los marcos normativos actuales.

- **ELIMINAR — Réplicas mecánicas del Decreto 111 de 1996:** Los territorios deben dejar de copiar el estatuto nacional y desarrollar su propia institucionalidad presupuestal.
- **ELIMINAR — Tributos en desuso:** Retirar del estatuto tributario cobros obsoletos como telefonía fija (1913) o espectáculos públicos que ya no son eficientes.
- **MEJORAR — Cumplimiento del Art. 7 Ley 819 de 2003:** Exigir que el Congreso no apruebe leyes con impacto fiscal territorial sin el debido cálculo de costo.
- **MEJORAR — Asistencia Técnica Territorial:** Reactivar el CONPES de asistencia técnica y los MFMP actualizados bajo estándares internacionales.
- **AGREGAR — Marcos de Contingencia Climática:** Incluir en el presupuesto márgenes de maniobra para emergencias recurrentes, superando la simple contratación directa.
- **AGREGAR — Regulación de Ingresos No Tributarios por Decreto:** Crear procedimientos ágiles para ingresos que no requieren acuerdo del Concejo.
- **POTENCIAR — Unión Gremial Territorial:** Activar a Asocapitales, FND y Fedemunicipios como bloque de presión sobre los nombramientos en DAF (MinHacienda) y DNP.



- **POTENCIAR — POT como Herramienta Fiscal:** Operar instrumentos de financiación del suelo (plusvalías, valorización) hoy subutilizados en los planes de ordenamiento.

5. ALERTAS Y RIESGOS PARA EL TOMADOR DE DECISIONES

- **Alerta de Desfinanciación:** Los proyectos de ley sobre topes al predial podrían quebrar la sostenibilidad de municipios que ya invirtieron en ser gestores catastrales.
- **Riesgo Jurídico:** Los tribunales administrativos suelen fallar basados solo en el Decreto 111 nacional porque los municipios no tienen o no presentan sus propios estatutos presupuestales actualizados.
- **Riesgo de Ejecución:** Tener **39.6 billones de pesos** en cuentas sin poder usarlos por etiquetamiento excesivo genera una percepción falsa de riqueza que el nivel nacional usa para recortar transferencias.

6. INDICADORES CLAVE DE SEGUIMIENTO (KPIs)

- **Índice de Actualización Normativa:** Porcentaje de los 5 pilares (POT, Tributario, No Tributario, Cartera, Estructura) con menos de 5 años de expedición.
- **Tasa de Desetiquetamiento:** Relación entre recursos de libre destinación vs. recursos con destinación específica nacional.
- **Efectividad del Art. 7:** Número de leyes nacionales con impacto territorial aprobadas que cuentan con el anexo de impacto fiscal verificado por los gremios.

